



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 11/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice

in data 11/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12111/2024 depositato il 05/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00195 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500113-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500113-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R500113-2024 IRAP 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 937/2025 depositato il 12/02/2025

Richieste delle parti:
come in atti

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK503R500113/2024, riferito come notificato il 15 maggio 2024, con il quale la Direzione provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'annualità 2018 ha accertato

- costi non documentati e non deducibili ai fini IRES dai quali è derivata una maggiore imposta pari a € 58.086,00
- componenti negativi non documentati e non deducibili ai fini IRAP dai quali è derivata una maggiore imposta pari a € 10.611,00
- IVA indetraibile sui costi non documentati e non deducibili di cui sopra, oltre a fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti, da cui è derivata una maggiore imposta pari a € 172.780,00 e sanzioni per complessivi € 303.270,30.

Premesso che l'atto impugnato costituiva l'acritico recepimento di un precedente p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, con il primo motivo ha lamentato vizio del contraddittorio preventivo prescritto in via generale dagli artt. 1, comma 3-*bis*, e 6, comma 2-*bis*, della legge n. 212/2000 per non essere stato inviato alcun invito in tal senso, come attestato da dichiarazione sottoscritta e allegata agli atti dal proprio legale rappresentante.

Con un secondo motivo ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di competenza in relazione al periodo d'imposta in questione e in quanto emesso sulla base di un presupposto falso e comunque non provato, vale a dire l'inesistenza della Società_1 S.r.l. In particolare:

- ha evidenziato che i costi non documentati ammonterebbero a soli € 41.367,44 e non già a € 242.023,69 atteso che lo stesso ufficio aveva riconosciuto che quanto a € 200.656,25 essi erano esenti da IVA
- ha contestato la dichiarazione di inesistenza di Società_1 S.r.l. e di fittizietà dell'affitto di ramo di azienda con essa stipulato ricostruendo le vicende societarie e commerciali di quest'ultima secondo le quali tale società

- aveva esercitato attività di vendita al dettaglio/ingrosso di materiali edili ed altro fino al 2017, di particolare redditività per via di rapporti privilegiati intrattenuti con diversi fornitori
- nel 2018, a causa di problemi di salute del Presidente, “*si era ritenuto opportuno*” affittare l’azienda – di proprietà di Ricorrente_1 e già affittata dal 2009 alla stessa Società_1 – a Società_3 S.r.l., con cessazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con i propri dipendenti, ciò che rientrava nell’insindacabilità delle scelte economiche riservate all’imprenditore ai sensi dell’art. 41 Cost.
- si era avvalsa dunque di personale esterno per la prosecuzione della sua attività, anche in forza di precedente “*accordo di prestazione di servizi*” stipulato già nel 2015 con Società_4 S.r.l. per un corrispettivo mensile di circa € 20.000,00 sempre regolarmente versati come da documentazione prodotta
- alla data della verifica confluita nel p.v.c. Società_1 era titolare di numerosi crediti verso terzi, nonché di beni strumentali per un valore di € 455.838,10 come emergeva dal bilancio al 31 dicembre 2022 e aveva nominato un revisore fiscale che non aveva rilevato alcuna anomalia nel funzionamento della società
- nel periodo dal 2009 al 2017 il canone di affitto dell’azienda era stato sempre regolarmente versato
- ha censurato l’affermazione di indetraibilità di IVA per € 172.780,84 in relazione alle fatture emesse
 - per l’affitto di ramo d’azienda a Società_1 affermando di avere adottato per l’anno 2018 la procedura prevista per l’IVA per cassa, come da dichiarazione presentata nel 2019, ove si era indicato l’importo di € 223.926,00 di imposta esigibile nel 2018, ciò che dimostrava comunque “*che i canoni di locazione, almeno in gran parte, nell’anno precedente erano stati saldati*”, con la conseguenza che l’IVA sarebbe stata pienamente esigibile solo negli anni successivi al 2018 e avrebbe potuto essere recuperata a mezzo di semplice cartella di pagamento ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633/1972, come in effetti accaduto
 - per l’assistenza contabile resa da Società_4 per un importo di € 30.000,00 annui, allegando copia del relativo contratto risalente al 29 dicembre 2016

- per il rapporto con ACEA, che aveva *“erroneamente indicato nelle fatture l’indirizzo di Indirizzo_1 anziché quello di Indirizzo_2, trattandosi di fatture relative al consumo di energia elettrica erogata per l’appunto all’utenza dell’immobile di Via Luogo_1 n. 711, che fa ugualmente capo alla Società qui ricorrente, sotto la denominazione “Ediland”*”.

Con un terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dei costi sostenuti sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP appuntando le sue doglianze sulla fattura n. 7 del 14 luglio 2018 emessa dalla Società_5 S.r.l. per l’importo di € 200.656,25 in conseguenza della locazione di una palazzina sita in Luogo_2, Indirizzo_3 venduta a detta società fin dal 6 giugno 2013 con l’accordo che Ricorrente_1 avrebbe continuato a *“riscuotere le somme versate dagli affittuari non più a titolo di locazione ma a deconto del prezzo dell’immobile ceduto, comunque con regolare emissione di fatture corrispondenti”*.

Con il quarto motivo si è doluta della quantificazione delle sanzioni irrogate, sottolineando che l’ufficio aveva applicato sanzioni con le cartelle di pagamento già emesse ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633/1972, dovendosi in sostanza qualificare la fattispecie come omesso versamento, punito con una sanzione del 30% e non già come evasione, punita con una sanzione dal 120 al 240%.

Sulla base di tanto, ha concluso richiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento indicato, vinte le spese di lite, con distrazione.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Direzione provinciale II di Roma dell’Agenzia delle Entrate evidenziando

- quanto al primo motivo di impugnazione, di avere notificato rituale invito a comparire nella data del 29 febbraio 2024
- quanto al secondo motivo di impugnazione
 - che la ricorrente, Società_1, Società_5 e Società_4 erano tutte società gestite dallo stesso *dominus*, indicato in Nominativo_1
 - che Società_1 era risultata soggetto privo di reale struttura e aveva subaffittato nel 2018 il ramo di azienda preso in affitto da Ricorrente_1 nel 2009 al prezzo di € 60.000,00 mensili a Società_3 per l’importo di soli € 25.000,00 mensili e non aveva mai trasferito la propria sede a dispetto dell’avvenuto formale subaffitto

- che risultavano soci di Società_1 due persone – Nominativo_2 e Nominativo_3 – che avevano lavorato in precedenza alle dipendenze di numerose società riconducibili al Nominativo_1
- che dunque ci si trovava dinanzi a soggetti giuridici formalmente diversi ma gestiti dalla stessa persona del Nominativo_1, il quale provvedeva a spalmare adempimenti e inadempimenti fiscali tra le diverse società coinvolte decidendo in base a convenienza ed anno per anno su quale soggetto far ricadere gli obblighi di versamento, come confermato dal rilievo delle 132 partite di ruolo iscritte a carico di Società_1 e dalla circostanza che la fatture che la riguardavano erano state emesse a fronte di operazioni inesistenti
- che nel caso di operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 l'IVA era dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura e il corrispondente tributo era da considerarsi “fuori conto” e come tale escluso dal meccanismo della compensazione tra imposta “a valle” e imposta “a monte”, senza potersi esercitare alcun diritto di detrazione, con la conseguenza che Ricorrente_1 avrebbe dovuto versare l'IVA di cui alle fatture in questione “fuori conto” e che era dunque infondata la censura riguardante la pretesa violazione dell'anno di competenza e l'irrilevanza dell'opzione per cassa
- quanto al terzo motivo di impugnazione, che gravava sulla ricorrente l'onere della prova della reale sussistenza di componenti negative del reddito e comunque il costo doveva possedere ben precisi requisiti di legge, inesistenti nel caso di specie, con particolare riferimento alla conformità ai principi di competenza, certezza, oggettiva determinabilità, inerenza, formalità, congruità del prezzo e dei criteri di addebito, analisi funzionale del vantaggio; che gli importi delle fatture in esame non erano stati mai pagati, come spontaneamente dichiarato dallo stesso Nominativo_1; che non era stata esibita alcuna documentazione di supporto né in ordine ai rapporti con Società_4 o con Società_5, se non il solo contratto stipulato con la prima, né in ordine ai rapporti con ACEA, i quali comunque confermavano la confusione tra i diversi soggetti giuridici coinvolti
- quanto al quarto motivo di impugnazione, che la misura delle sanzioni, applicata nel solo 135% dell'imposta evasa, dipendeva dalla constatazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Ribadita la gravità delle anomalie gestionali e fiscali rilevate, tra le quali la mancanza di un c/c a partire dall'anno 2020, la mancata esibizione di documentazione per il periodo precedente, l'omessa esibizione del registro dei cespiti ammortizzabili, il mancato/carente pagamento delle fatture attive e passive, la sistematica omissione del versamento delle imposte, la rilevata antieconomicità della gestione societaria, in presenza di perdite sistemiche di rilevante importo, l'ufficio ha quindi concluso per il rigetto integrale del ricorso.

La società ricorrente ha infine depositato una memoria illustrativa con la quale ha richiamato quanto già affermato in ricorso precisando, in ordine alla reale esistenza di Società_1, che *“al giorno d’oggi, non vi è alcuna necessità di disporre di una articolata struttura fisica per esercitare attività di acquisto di merce e di rivendita all’ingrosso, essendo all’uopo sufficiente anche un semplice smartphone”* e che essa era legittimata anche all'esercizio di mera attività di intermediazione, ciò che giustificava *“l’opportunità dell’interposizione della Società_1 negli approvvigionamenti di Società_4”* e la differenza tra il canone di affitto e quello di subaffitto dell'azienda; ha lamentato che Società_1 non era riuscita a far fronte nel 2018 ai propri impegni nei confronti di Ricorrente_1 *“anche e soprattutto a causa del comportamento omissivo e negligente proprio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate-Riscossione”* che *“nel periodo di massima espansione della società”* avevano contestato *“alcune anomalie, che portarono ad un verbale di 6 milioni di euro”* e a susseguenti pignoramenti e iscrizione di ipoteca, definiti con conciliazione *“esclusivamente al fine di chiudere un contenzioso prevedibilmente lungo, che inevitabilmente avrebbe ostacolato la sana e serena gestione della Società”*, ma senza cancellazione dell'ipoteca già iscritta, ciò che aveva portato ad un ulteriore contenzioso per decadenza dalla rateazione conclusosi allo stato con sentenze favorevoli alla ricorrente e ad un'azione per danni nei confronti dell'amministrazione proposta davanti al giudice ordinario, allo stato interrotta per via della liquidazione giudiziale di Società_1, successivamente dichiarata fallita a istanza del Pubblico Ministero con sentenza n. 683/2023 del Tribunale di Roma proprio per via dei debiti fiscali citati; che i principi sul cd. “fuori conto” elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non inficiavano l'autonomia dei periodi di imposta e comunque nel caso di specie non si trattava di operazioni inesistenti; che non corrispondeva al vero che tutte le società in discorso fossero riconducibili al medesimo soggetto e comunque tanto costituiva lecita applicazione dei principi previsti dall'art. 41 Cost., risultando le conclusioni raggiunte dall'ufficio frutto di mere congetture e presunzioni indimostrate, così insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni esposte di seguito.

La prima doglianza, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, non ha fondamento. È stata infatti acquisita agli atti prova della notifica di invito a comparire datata 29 febbraio 2024, al quale la società non ha dato alcun riscontro, al che consegue che nessuna violazione del principio di contraddittorio preventivo è stata commessa.

Per ciò che attiene al secondo motivo, osserva la Corte in prima battuta che dalla lettura della dichiarazione per il 2018 prodotta agli atti a cura della stessa parte ricorrente non emerge la prescritta compilazione del quadro VO, nel quale il contribuente deve indicare l'avvenuta opzione per il regime previsto "per cassa" dall'art. 32-*bis* del d.l. n. 83/2012. Neppure è stata dimostrata l'annotazione della prescritta dicitura sulle fatture emesse dalla ricorrente, che non sono state prodotte. Dunque, risulta difettare già il presupposto di legge per l'applicazione del regime invocato dalla società.

Inoltre, l'ufficio ha fornito seri elementi che portano a ritenere l'inesistenza della società Società_1 S.r.l. e la riconduzione alla figura del solo Nominativo_1 di tutte le società che avrebbero formalmente intrattenuto rapporti commerciali con Ricorrente_1.

Infatti

- nessuna documentazione riguardante rapporti commerciali instaurati da Società_1 è stata prodotta, così restando del tutto indimostrato per un verso l'esercizio di vendita al dettaglio/ingrosso di materiali edili ed altro fino al 2017 "*di particolare redditività per via di rapporti privilegiati intrattenuti con diversi fornitori*" e per un altro verso che essa abbia continuato ad operare fino al 2018 quale intermediaria degli altrettanto indimostrati rapporti di approvvigionamento di materiali edili di Società_4
- nessuna documentazione commerciale è stata prodotta riguardo all'accordo di prestazione di servizi asseritamente stipulato nel 2015 con Società_4 S.r.l., né sono stati dimostrati i relativi versamenti
- nessuna documentazione riguardante l'affitto del ramo di azienda da Ricorrente_1, né del subaffitto a Società_3 è stata prodotta, né sono stati dimostrati i relativi versamenti
- risulta del tutto anti-economica l'operazione da ultimo citata, se solo si considera che il canone dell'affitto del ramo di azienda da versarsi a Ricorrente_1 sarebbe ammontato a € 60.000,00 mensili mentre quello del subaffitto a soli € 25.000,00

- soci e rappresentanti di Società_1 e delle altre società collegate alla ricorrente risultano soggetti che avevano lavorato in precedenza alle dipendenze di numerose società riconducibili al Nominativo_1. Segnatamente:
 - Nominativo_2 è stato dipendente di Società_5 e di Società_4
 - Nominativo_3 è stata dipendente di Società_5, di Società_4 e di Società_3
 - Nominativo_4 è stata dipendente di Società_1
- non risulta chiarito, alla luce della mera produzione del bilancio di Società_1 senza ulteriore documentazione contabile, nei confronti di quali soggetti detta società avrebbe vantato i crediti iscritti, dovendosi comunque considerare le gravissime perdite registrate anche senza considerare i debiti verso l'erario, a dispetto della affermata floridezza della sua situazione
- lo stesso Nominativo_1 in sede di p.v.c. in riferimento alle fatture riguardanti i rapporti intercorsi con Società_1 ha dichiarato quanto segue: *“Ci sono stati degli acconti per pagamenti a mezzo bonifico bancario, tuttavia la maggior parte delle suddette fatture (tra le quali quelle riguardanti il 2018 n.d.r.) non sono state saldate...”*
- la società risulta sostanzialmente priva di sede, di dipendenti, di strutture sociali, di beni strumentali, ciò che è di fatto ammesso dalla stessa ricorrente nel punto in cui, in memoria illustrativa, dichiara che *“al giorno d’oggi, non vi è alcuna necessità di disporre di una articolata struttura fisica per esercitare attività di acquisto di merce e di rivendita all’ingrosso, essendo all’uopo sufficiente anche un semplice smartphone”* e che si è sostanzialmente interposta in via strumentale negli approvvigionamenti di materiali di Società_4.

Si aggiunga che le società in questione risultano avere la sede sociale nel medesimo luogo, sia essa Indirizzo_2 , sia essa Indirizzo_4 , il che conforta nella ricostruzione della completa commistione tra di esse, della strumentalità della loro costituzione e della sussistenza di rapporti vorticosamente intercorsi tra loro nel tempo, che risultano costituire la quasi totalità delle (apparenti) negoziazioni commerciali svolte.

Ne consegue che le transazioni esaminate si devono quindi qualificare come inesistenti con la conseguenza di non potersi riconoscere alcun diritto di detrazione in favore della ricorrente.

Ugualmente infondata è la terza censura atteso che, come opportunamente evidenziato dall’Agenzia, l’onere di dimostrare la reale esistenza delle componenti negative di reddito in questione gravava sulla

ricorrente, così come la dimostrazione dell'integrazione degli ulteriori requisiti di legge. Tuttavia, le addotte circostanze riguardanti

- la locazione della palazzina sita in Luogo_2, Indirizzo_3 venduta a Società_5 S.r.l. (società parimenti riconducibile al Nominativo_1) fin dal 6 giugno 2013 con l'accordo che Ricorrente_1 avrebbe continuato a *“riscuotere le somme versate dagli affittuari non più a titolo di locazione ma a deconto del prezzo dell'immobile ceduto, comunque con regolare emissione di fatture corrispondenti”*
- l'assistenza contabile resa da Società_4 per un importo di € 30.000,00 annui
- l'erroneità del contenuto delle fatture emesse da ACEA

sono restate del tutto prive di dimostrazione, non avendo la società prodotto neanche in questa occasione alcuna documentazione di supporto né in ordine ai rapporti con Società_4 o con Società_5, se non il solo contratto stipulato con la prima, né in ordine ai rapporti con ACEA, i quali comunque non fanno altro che confermare la completa commistione tra i diversi soggetti giuridici coinvolti, come già sottolineato in precedenza in riferimento alla rilevata coincidenza delle sedi sociali.

Alla luce di quanto fino a questo punto esposto non merita accoglimento nemmeno l'ultimo motivo, atteso che non si versa in ipotesi di omesso versamento, ma di vera e propria evasione, peraltro sanzionata in misura tutto sommato blanda, se si considera che l'ufficio si è attestato in prossimità del minimo edittale.

In conclusione, il ricorso va interamente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Roma il 11/02/2025

Il Presidente Giuseppe Di Martino

Il Relatore Enrico Sigfrido Dedola